

1501995-86.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Já foi preso e condenado por tráfico.

Os policiais militares ROBSON SANTANA VIGNOL e LUIZ ALBERTO TAVARES, na fase policial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam averiguando disque denúncia W2107203314, em ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas, onde avistaram indivíduo que esboçou nervosismo ao perceber a presença policial e escondeu algo em uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501995-86.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501995-86.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208878/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 19396467 - 07º D.P. GUARULHOS, 2454/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2208878 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JERRY ADRIANI TORRES OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

JERRY ADRIANI TORRES OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Jaguaquara, 133, Presidente Dutra, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 144 porções de cocaína, com massa líquida de 28,56 gramas e 20 porções de maconha, com massa líquida de 34,32 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação provisória de fls. 12/14) (fls. 53/54).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/45).

Devidamente notificado (fls. 67/68), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas comuns (fls. 79/80).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fls. 81/84).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foi colhido o depoimento de uma testemunha comum. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação provisória (fls. 13/14, repetido às fls. 71/72), exame químico-toxicológico (fls. 47/48), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado JERRY ADRIANI TORRES OLIVEIRA, em solo policial, manifestou seu desejo de permanecer em silêncio (fl. 04). Em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que era o primeiro dia que estava traficando. Falou que estava devendo R\$ 800,00 para um traficante de prenome Alemão. O traficante falou que mataria ele e a filha se não pagasse a dívida e lhe ofereceu trabalhar na venda das drogas por três dias como forma de pagamento. Já foi preso e condenado por tráfico.

Os policiais militares ROBSON SANTANA VIGNOL e LUIZ ALBERTO TAVARES, na fase policial, em depoimentos semelhantes, narraram que estavam averiguando disque denúncia W2107203314, em ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas, onde avistaram indivíduo que esboçou nervosismo ao perceber a presença policial e escondeu algo em uma árvore e uma sacola plástica sobre um muro, o que gerou fundada suspeita aos policiais. Assim, decidiram pela abordagem e busca pessoal, identificando-o como Jerry Adriani Torres Oliveira, sendo que trazia consigo 02 porções de ervas ressequidas sugestivas de maconha no bolso da calça e 04 microtubos contendo pó branco sugestivo de cocaína. Ato contínuo, lograram êxito em localizar a sacola armazenada no muro, a qual, em seu interior, havia 140 microtubos contendo pó branco sugestivo de cocaína e 18 invólucros contendo ervas ressequidas sugestivas de maconha, bem como na árvore, havia R\$ 330,00 em notas diversas. Diante da materialidade, questionaram Jerry Adriani acerca da procedência das substâncias, sendo asseverado por ele que foi obrigado a traficar em razão de estar sendo ameaçado por outros traficantes. Por fim, exibiram as substâncias à presença da Autoridade Policial para demais providências pertinentes (fls. 02/03). Em juízo, o policial militar LUIZ ALBERTO TAVARES disse que se dirigiram ao local para apurar denúncia de tráfico. No local, viu o réu escondendo algo em uma árvore ali existente e também ocultando uma sacola plástica sobre um muro próximo. Abordado, com ele apreenderam algumas porções de drogas. No muro foram encontradas outras porções e na árvore o dinheiro. Indagado, o réu confessou o tráfico, dizendo que estava traficando sob ameaças.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo

os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da própria confissão do acusado, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais ouvidos na fase policial e judicial, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que JERRY ADRIANI trazia consigo e mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade de droga apreendida (144 porções de cocaína, com massa líquida de 28,56 gramas e 20 porções de maconha, com massa líquida de 34,32 gramas), da forma como estavam embaladas e separadas, das circunstâncias que envolveram a prisão, da apreensão de certa quantia em dinheiro, cuja origem lícita o réu não conseguiu explicar, além do fato do próprio réu ter admitido tal, destino, não sendo caso de desclassificação como requerido pela defesa..

Saliento, por fim, que a versão judicial do acusado de que teria agido sob coação moral irresistível não restou demonstrada pela defesa, ônus que lhe incumbia. Ademais, ainda que se admitisse que o réu estaria devendo o ao traficante, certo é que o réu teria outros meios lícitos de saldar sua dívida, o que afasta, por si só a a excludente em questão.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação definitiva por fato anterior (tráfico de drogas) ao apurado no

presente feito, a qual não é apta a gerar reincidência, eis que o trânsito em julgado é posterior (processo nº 0015379-27.2019.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 33/34, certidão de objeto e pé de fls. 98/99 e F.A. de fls. 31/32). Assim, nesta primeira fase, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Observo que a quantidade de entorpecente apreendido não se mostra excessiva a justificar o aumento da pena-base (144 porções de cocaína, com massa líquida de 28,56 gramas e 20 porções de maconha, com massa líquida de 34,32 gramas).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, assim, retorno as penas ao mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena e de diminuição de pena, razão pela qual torno as penas definitivas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, que dispõe a respeito da redução da pena nas frações de 1/6 a 2/3 na hipótese do réu ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Afere-se dos autos que o réu ostenta maus antecedentes por delito de tráfico de drogas, delito pelo qual foi condenado definitivamente, sendo que antes mesmo de dar início ao cumprimento da pena, novamente foi preso por tráfico, o que denota envolvimento e dedicação de JERRY a atividades criminosas e afasta a aplicação da causa da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Não se cogita da substituição por penas restritivas de direitos, tampouco da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, porque não respeitados os requisitos exigidos respectivamente pelos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena para o acusado é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostrarem adequados para a ressocialização do réu, diante das circunstâncias do caso concreto, além de ostentar maus antecedentes pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando dedicação à prática delitiva, evidenciando que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o fato do acusado ostentar maus antecedentes, evidenciando sua periculosidade para o convívio social,

além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá o réu recorrer liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, as condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR JERRY ADRIANI TORRES OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição e apreensão - fls. 09/10) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 10 de fevereiro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA